

통 보

1. 제 목 : 체납국세 위탁수수료 전기오류수정손실 처리 부적정
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「국가채권 등 체납액 위탁징수업무 요강」의 소관부점으로서 지역본부에서 수행하는 체납국세 위탁징수업무, 국가채권 체납액 및 교통과태료 위탁회수업무와 관련한 총괄 기획업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가채권 등 체납액 위탁징수업무 요강」 제18조에 따르면 체납자가 체납액의 전부 또는 일부를 납부하였을 경우 위탁받은 체납액 중 각 관계법령에서 정하고 있는 비율을 곱한 금액으로 위탁수수료를 산정하도록 되어 있고, 조세채권관리처에서는 지역본부에서 체납징수 활동을 통해 각 세무서별로 발생한 위탁수수료를 세무서로 일괄 청구하고 있다.

그리고 위 청구를 받은 세무서에서는 위탁수수료의 적정성을 확인하여 「국세징수 사무처리규정」(국세청 훈령) 제193조에 따라 한국자산관리공사의 징수활동과 관련 없이 세무서장이 징수한 금액 등에 대한 위탁수수료를 제외하고 지급하고 있다.

한편, 조세채권관리처와 지역본부는 [표 28]과 같이 위탁수수료 청구와 관련한 업무를 처리하고 있으며, 조세채권관리처는 2013. 3월부터 체납국세의 위탁징수 업무를 하면서 세무서에서 위탁수수료 지급 비대상으로 분류한 건에 대하여도 회수 가능하다고 보아 미수수료로 계상하여 지속적으로 지급요청 하다가, 세무서에서 이 금액을 계속 지급하지 않자 2017. 8. 16.에서야 국세청으로부터 질의회신¹⁾을 받아 12개 지역본부에서 위탁수수료로 인식(2013~2016년)한 금액 1,257,189천 원을 전기오류수정손실 처리한 바 있다.

[표 28] 위탁수수료 관련 업무 처리 절차

순서 업무처리 내용	① 체납자의 체납액 납부	② 위탁수수료 일괄청구	③ 지급대상 여부 세무서 확인	④ 공사포괄 계좌로 수수료 입금	⑤ 지급 비대상 수수료 정리
회계처리	‘(차변) 단기미수금/ (대변)수수료 (전표 자동 발행)’	-	-	본지점처리	위탁수수료 비대상 건의 ①번 관련 전표 취소 또는 삭제
업무처리 주체	지역본부	조세채권 관리처	국세청 세무서	조세채권관리처, 지역본부	조세채권관리처 정보시스템실

한편, 「회계사무세칙」 제47조에 따르면 전기 이전에 수익으로 처리한 금액을 수정할 경우 잡손익(전기오류수정손익)으로 한다고 되어 있는데, 전기오류수정손실은 당해 회계연도의 당기순이익에 영향을 미치고 회계의 투명성과도 연관된다.

따라서, 수익으로 인식할 대상이 아닌 금액은 회계기간이 종료되기 전에 정리하여 회계기간 종료 후 전기오류수정손실로 처리하는 금액을 최소화하여야 하고, 회계기간 종료 후 부득이하게 수익인식에 오류가 확인된 경우 전기오류수정손실로 처리할 타당성이 있는지를 면밀히 검토한 후 처리하는 것이 타당하다.

1) 징수위탁수수료 지급제외 규정 해석 요청에 대한 회신(징세과-6197, 2017. 8. 16.)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 [표 29]와 같이 전기오류수정손실로 처리한 8,284건의 적정성 여부를 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표 29] 회계연도 종료 후 위탁수수료 전기오류수정손실 처리 현황

(단위 : 건, 천 원)

연도(결재일)		2017년('17. 11. 23.)		2018년('18. 12. 13.)		2019년('19. 4. 17.)	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
8,284	1,796,522	"기재 생략"					

(1) 위탁수수료 청구시기 기준 미비 따른 전기오류수정손실 과다계상

각 세무서에 청구한 위탁수수료 중 세무서에서 최종적으로 지급대상이 아니라고 판단한 위탁수수료는 당초부터 수익으로 인식할 대상이 아니므로, 조세채권관리처는 회계의 투명성을 위해 매년 11월 이전에 체납자가 국세를 납부하여 발생한 국세위탁수수료는 12월 초에 세무서로 청구하여 실제 수령 대상 위탁수수료를 회계연도 내에 확정²⁾하는 것이 타당한데도

위탁수수료에 대한 청구대상 기간 및 청구시기에 대한 기준이 없고 국세청에서 요청이 있을 경우에 각 세무서로 국세위탁수수료를 청구하고 있어 [표 30]과 같이 담당자에 따라 위탁수수료 청구대상 기간 및 횟수를 달리하고 있는 것으로 나타났다.

2) 실제 조세채권관리처에서 위탁수수료를 청구하기 전에 사전협의를 국세청과 하고 있으므로 통상 위탁수수료 청구 후 1개월 이내 청구에 대한 회신을 받음

[표 30] 위탁수수료 청구시기

연도	청구 횟수	위탁 수수료 청구일자	청구대상기간	비고
2017년	4회	"기재 생략"		
2018년	6회			
2019년	6회			

그 결과 [표 31]과 같이 12월 초에 조세채권관리처가 세무서로 위탁수수료를 청구하였더라면 회계연도 중 최종 수령 여부를 확인할 수 있었을 365,817천 원 상당의 금액을 불필요하게 다음 회계연도에 전기오류수정손실 처리한 것으로 나타났다.

[표 31] 위탁수수료 청구시기에 따른 전기오류수정손실 금액

(단위 : 건, 천 원)

발생 구분	전기오류수정손실 처리 금액		전기오류 손실부적정 금액	비고
	건수	금액		
합 계	2,967	539,333	365,817	

"기재 생략"

발생 구분	전기오류수정손실 처리 금액		전기오류 손실부적정 금액	비고
	건수	금액		

“기재 생략”

(2) 전기오류수정손실 대상 확인 부적정

2017년도부터 2019년도까지 전기오류수정손실로 처리한 내역과 실제 세무서로부터 입금받은 내역을 대사하여 확인한 결과

2016. 6. 7. 0000지역본부에서 00세무서로부터 체납자 000의 체납세 위탁징수를 의뢰받았고 2017. 10. 20. 000이 부가가치세 300천 원을 납부함에 따라 위탁수수료 30천 원이 발생하여 세무서에서는 2017. 12. 26. 이 금액을 지급하였는데도

0000지역본부 업무담당자는 체납자 000이 2017. 10. 20.에 납부한 부가가치세에 대한 위탁수수료 관련 전표를 정리하지 않아³⁾ 전기오류수정손실 처리 되는 등

[표 32]와 같이 실제 세무서에서 위탁수수료를 입금하였는데도 전기오류수정손실로 처리한 42건(1,098천 원)이 확인되었다

3) 담당자는 세무서에서 입금한 위탁수수료 30천 원을 체납자가 2017. 8. 21. 납부하여 발생한 위탁수수료 30천 원(세무서에서 위탁수수료 미지급 대상 건으로 최종확인) 관련 위탁수수료 전표를 잘못 정리하였음

[표 32] 전기오류수정손실 부적정 처리 현황

(단위 : 건, 천 원)

전기오류수정손실 처리연도	합 계		2017년		2018년		2019년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
대상부점								
합 계	42	1,098	3	187	5	100	34	811

“기재 생략”

또한, [표 33]과 같이 전산오류로 위탁수수료 관련 전표가 중복으로 발생되었는데도 이를 모르고 있다가 실제 세무서에서 입금한 금액을 정상적으로 정리한 이후에도 이중으로 발생한 동일한 금액을 전기오류수정손실 처리하였는데도 감사일 현재까지 이를 파악하지 못하고 있었다.

[표 33] 위탁수수료 전표 이중 발생 내역

(단위 : 건, 천 원)

전기오류수정손실 처리연도	합 계		2018년		2019년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
대상부점						
합 계	9	1,378	2	60	7	1,318

“기재 생략”

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사 지적에 별다른 의견을 제시하지 않았으며 전기오류수정손실 처리과정에서 발생할 수 있는 문제점에 대하여 전산시스템 개선을 통해 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 전기오류수정손실 금액을 최소화 할 수 있도록 위탁수수료 청구시기와 대상을 명확히 하고, 전기오류수정손실로 처리하는 경우에도 대상의 적정성을 검증하고 전표의 이중발생 여부를 점검하는 등의 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)